PEOPLE FOR THE ETHICAL TREATMENT OF ANIMALS

PETA

PETA Deutschland e.V. Friolzheimer Straße 3 · 70499 Stuttgart
+49 711 860591-0 · +49 711 860591-111 (Fax) · Info@peta.de · PETA.de

Ref. Ares(2024)502377 - 23/01/2024

Stuttgart, 23. Januar 2024

Stellungnahme von PETA zum EU-Verordnungsvorschlag zum Wohlbefinden und der Rückverfolgbarkeit von Hunden und Katzen

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme des Verordnungsvorschlags einer neuen Regelung bezüglich des Wohlbefindens und der Rückverfolgbarkeit von Hunden und Katzen in der EU.

Durch die steigende Nachfrage nach sogenannten Haustieren hat der Handel mit Hunden und Katzen innerhalb der Europäischen Union in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen. Die zunehmende Verlagerung des Verkaufs der Tiere auf Online-Plattformen trägt wesentlich zur Förderung des illegalen Handels bei, welcher durch gravierende Missstände in Haltung und Zucht belegt werden kann. Dabei zeigt sich der florierende Tiermarkt mit geschätzten jährlichen Einnahmen von 1,3 Milliarden Euro als äußerst gewinnbringend - doch bedauerlicherweise geschieht dies auf dem Rücken der Tiere, die oftmals unter den damit verbundenen Missständen leiden. Während des EU-Monitorings zwischen Juli 2022 und Juli 2023 wurden gravierende Missstände im Tierhandel festgestellt und dem iRASFF gemeldet. Auch an PETA werden jedes Jahr hunderte Fälle von mutmaßlichem illegalem Handel mit Hunden, Katzen und anderen Kleintieren gemeldet. Davon haben wir zahlreiche Fälle an Behörden gegeben und teils auch viele Händler:innen in Zusammenarbeit mit Polizei- und Veterinärbehörden direkt überführen können. Viele Tiere werden unter äußerst prekären Bedingungen gehalten und gezüchtet, sind Tierquälerei ausgesetzt oder erhalten keine angemessene Pflege oder medizinische Versorgung. Oftmals führt dies zum vorzeitigen Tod durch Virusinfektionen wie Parvovirose. Eine spätere Rückverfolgung der Händler:innen gestaltet sich als höchst problematisch.

PETA Deutschland e.V. Friolzheimer Straße 3 · 70499 Stuttgart
+49 711 860591-0 · +49 711 860591-111 (Fax) · **Info@peta.de · PETA.de**

Wir begrüßen den Schritt ausdrücklich, eine EU-weite Regelung zum besseren Schutz von Hunden und Katzen durch eine neue Verordnung zu etablieren. Der aktuelle Entwurf ist in seiner jetzigen Form jedoch nicht ausreichend, um das Wohlbefinden der Tiere zu gewährleisten und den illegalen Handel nachhaltig und effektiv einzudämmen.

Die alleinige Einführung einer Registrierungs- und Identifikationspflicht für den Onlinehandel reicht nicht aus, um den illegalen Handel, insbesondere mit Welpen, effektiv einzudämmen. Unsere vielfältigen Erfahrungen mit illegalen Händlern haben gezeigt, dass diese mit oftmals hoher krimineller Energie behaftet sind. Sie schrecken teils nicht vor Dokumentenfälschung zurück und registrieren Tiere unter vorgeschobenen Dritten. Zudem machen sie falsche Angaben zur Herkunft, zum Stammbaum und zur Zuchtstätte, wodurch die Rückverfolgbarkeit der Tiere erheblich erschwert wird. Desgleichen ist auch bei der geplanten Registrierungs- und Identifikationspflicht mit einem Transponder zu erwarten. Eine nachhaltige Lösung liegt daher nicht in der vorgeschlagenen Regulierung, sondern erfordert ein umfassenderes Vorgehen**. Auch angesichts der Krise, in der sich viele Tierheime befinden und vor dem Hintergrund, dass in vielen europäischen Ländern jedes Jahr viele Tausend Hunde und Katzen in Tötungsstationen umgebracht werden und sogar einzelne deutsche Veterinärbehörden bereits eine Tötung von überzähligen Tieren in Erwägung ziehen, fordern wir ein Verbot von gewerblichen Tierverkäufen.**

Sollte ein generelles Verbot gewerblicher Tierverkäufe nicht umgesetzt werden, müssen nach unserem Ermessen **mindestens** folgende Punkte in der EU-Verordnung Berücksichtigung finden:

- Jeglicher Handel mit Hunden und Katzen auf Online- und Social Media-Plattformen muss untersagt werden. Geprüfte Tierschutzvereine, Tierheime und ähnliche Organisationen, die nachweislich Tiere zu Tierschutzzwecken vermitteln, sind von der Maßnahme auszunehmen. Insbesondere hinter privat gekennzeichneten Inseraten verbirgt sich der illegale Welpenhandel, welcher oft von Käufern nicht als solcher zu erkennen ist.
- Kontrollen finden viel zu selten statt oder werden nicht fachgerecht durchgeführt. Um grenzüberschreitende Kontrollen zu verbessern, müssen Zollpersonal, Veterinäre und Polizeibeamte durch regelmäßige Workshops und Prüfungen qualifiziert werden.

PETA Deutschland e.V. Friolzheimer Straße 3 · 70499 Stuttgart
+49 711 860591-0 · +49 711 860591-111 (Fax) · Info@peta.de · PETA.de

Zusätzlich müssen Beamte besser ausgerüstet werden, beispielsweise durch die Bereitstellung ausreichender Transponderlesegeräte. Auch hier ist eine Prüfung erforderlich, damit der gewerbliche Tiertransport innerhalb der EU sowie der Import von Tieren aus Drittländern zu gewerblichen Zwecken effektiver geprüft wird. Insgesamt muss die Kontrollfrequenz deutlich erhöht werden.

- Um illegale Verkäufe zu reduzieren, muss ein Tierhandels- und Verkaufsverbot auf öffentlichen Plätzen und Straßen erlassen werden.
- Ein „Qualzuchtparagraf“ muss nach unserer Auffassung in die EU-Verordnung aufgenommen werden, in welchem konkret zu benennende Qualzucht-Rassen von der Nachzucht ausgeschlossen werden. Damit wird gravierendes Tierleid, welches durch Qualzuchtmerkmale entsteht, unterbunden.
- Um das Wohlbefinden aller Individuen zu sichern, müssen Zuchtstätten und Zoofachhandel, welche wenige Tiere züchten oder pflegen, denselben Mindestanforderungen unterliegen, wie größere Einrichtungen.
- In der gewerblichen Zucht müssen die Mindestanforderungen an die Größe der Tiergehege/Unterbringung um mindestens 50 Prozent erhöht werden, denn erst ab diesen Größenordnungen steht den Tieren ausreichend Platz zur Verfügung, um arteigene Verhaltensweisen ausüben zu können.
- Vor dem Erwerb eines Tieres sollten potenzielle Käufer:innen einen Sachkundenachweis (sogenannter Hunde- oder Katzenführerschein) ablegen müssen. Ein solcher Nachweis stellt sicher, dass fachkundig mit dem Tier umgegangen wird und die Signale des Vierbeiners richtig gedeutet werden. Eine funktionierende Kommunikation mit dem Tier ist insbesondere bei Hunden unerlässlich, um Beißvorfälle zu verhindern. Nach einer von PETA in Auftrag gegebenen repräsentativen Umfrage von August 2023 sprechen sich 68 Prozent der in Deutschland lebenden Erwachsenen für einen verpflichtenden Hundeführerschein aus.
- Auch Käufer:innen sollten beim Erwerb ihre Identität nachweisen müssen, welche die Verkäufer:innen zu dokumentieren haben.

PETA Deutschland e.V. Friolzheimer Straße 3 · 70499 Stuttgart
+49 711 860591-0 · +49 711 860591-111 (Fax) · **Info@peta.de · PETA.de**

Obwohl wir die in der Verordnung geplanten Maßnahmen begrüßen, ist aufgrund unserer Erfahrungen und Recherchen im Bereich des Welpenhandels leider davon auszugehen, dass sich ohne die von uns benannten Punkte kaum etwas an dem Umfang des illegalen Geschäfts ändern wird.

Wir raten zudem dringend an, in einem nächsten Schritt auch den Handel mit bzw. die Zucht von Kleintieren und Vögel ebenfalls in einer Verordnung zu adressieren, da hier ähnlich gravierende Missstände, auch im grenzüberschreitenden Kontakt vorherrschen, vor allem den Zoofachhandel (Vgl. https://www.peta.de/aktiv/massenzucht-zoohandel-petition/), aber auch die Online- und Social Media-Plattformen betreffend.